

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/505/25

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – ביטול ארגון סטודנטים יציג), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) ההגדרה "ארגון הסטודנטים היציג" – תימחק;
- (2) ההגדרה "מוסד להשכלה גבוהה" – תימחק.
2. ביטול פרק ד'1 פרק ד'1 לחוק העיקרי – בטל.
3. תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958² – להשכלה גבוהה
- (1) בסעיף 4א –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "יושני חברים נוספים יהיו האחד יושב ראש ארגון הסטודנטים היציג כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007, (בחוק זה – ארגון הסטודנטים היציג) והאחר נציג נוסף של הארגון שתבחר האסיפה הכללית של הארגון" יבוא "חבר אחד יהיה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל (בסעיף זה – ההתאחדות) וחבר אחד יהיה יושב ראש ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל (בסעיף זה – הארגון)";

(ב) במקום האמור בסעיף קטן (ב) יבוא:

"חדלה ההתאחדות או חדל הארגון מלהתקיים או שאוחדו לגוף אחד, יהיה אחד מחברי המועצה יושב ראש הגוף הנותר או יושב ראש הגוף המאוחד, לפי העניין, וחבר אחד יהיה נציג נוסף מטעמו."

(2) סעיף 17ב – בטל.

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.
² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

דברי הסבר

ביום 16 באוגוסט 2016 נכנסו לספר החוקים תיקון מס' 6 לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007 ותיקון מס' 19 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958, אשר קבעו הוראות בדבר הכרה בארגון שיהיה ארגון הסטודנטים היציג והקנו לו זכויות וסמכויות שונות.

אין שום הצדקה לכפות ארגון יציג על סטודנטים באמצעות חקיקה ראשית ולפיכך מוצע לבטל תיקונים אלו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת שרון השכל (פ/4144 ; פ/442/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת שרון השכל ושלמה קרעי (פ/290 ; פ/292/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת שרון השכל (פ/415/23) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/416/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/3/24), חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/227/24) וחברת הכנסת קטי קטרין שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/1273/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/501/25).

הצעת החוק זהה לפ/1273/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)